

或劳务关系”，而本案中“各类劳动关系或事实上的劳务关系”的意义到底为何，更难以确定。因此，对于该争议条款，一定存在语言上的模糊性，具有解释的必要。

三、“各类劳动关系或事实上的劳务关系”的解释路径

争议双方对“各类劳动关系或事实上的劳务关系”作出了各自的理解，冉甲认为：涉案合同中载明的劳动关系或劳务关系并非劳动法上的劳动关系或劳务关系，而是指实际施工事实、事实用工关系，且保险公司明知该情形大量存在，却不作任何提示，故不应排除。某保险公司则认为，此处的劳动和劳务关系就是劳动法上的关系，且保险公司不保护法律禁止的违法分包行为。根据保险合同条款的解释路径，以上解释主要采用了文义解释以及违反性解释。冉甲首先从文义上认为此处的“各类劳动关系或事实上的劳务关系”不是指严格或典型意义上的劳动或劳务关系，另外，冉甲还认为如果采用典型意义上的解释，则保险公司违背了诚实信用原则。保险公司以典型意义的文义解释为准，且认为如果支持保险利益，则违反了法律的禁止性规定。

无论是保险公司还是冉甲，运用违反性规则支持自己主张的理由均是不充分的。因为，在本案中，保险公司是否违背诚实信用原则无法确定，也没有更多证据表明保险公司故意将冉甲可能作为被保险人的身份排除在外。保险公司所提出的不保护法律禁止的违法分包行为，应当说作为民事合同行为，关键在于在保险合同是否对此进行了约定，而违法分包属于公法调整范畴，与保险公司之间的私法关系具有显著区别，也即保险公司不能以此作为严格解释的理由。双方在文义上对“各类劳动关系或事实上的劳务关系”之解释，笔者认为只是平意解释，缺乏理论基础的支撑，在争议双方未能提供明确的解释方法之下，裁判者必须作出解释，且不能仅仅根据有利原则直接采纳被保险人的解释。

从建筑工程团体意外伤害险出发理解，该险种就是为了保障建筑工程具体施工人的合法权益，2015年1月29日《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》第三条第一款第二项明确，“投保时因客观原因无法确定被保险人，或承保后被保险人变动频繁，但是可以通过客观条件明确区分被保

险人的团体保险，如建筑工程意外险、乘客意外伤害保险和游客意外伤害保险等”，投保人并无应提供被保险人名单的要求。按照通常理解，建筑工程团体意外伤害险的被保险人就是从事该建筑工程的具体施工人员，冉甲作为涉案工程的具体施工人员，认为自己与某建筑劳务公司属于“各类劳动关系”对冉甲而言，是极为正常的理解方式。但是如果保险合同约定被保险人是“劳动关系或劳务关系”，那么即使建筑工程团体意外伤害险立法目的在于保护参与建筑施工的具体人员，也无法将冉甲纳入该范围之中。如果具体条款是“劳动关系或劳务关系”，那么合同相对方是否会提出异议进行磋商，笔者认为，至少存在该种可能性。

另外，从本质上讲，冉甲与某建筑劳务公司不是典型的劳动关系或劳务关系，但是某建筑劳务公司给冉甲发放过部分工资，以及冉甲必须遵守某建筑劳务公司关于建筑施工中的制度规定。在劳动关系与劳务关系的判断中，存在中间模糊地带，比如在该情形下，我们可以将冉甲与某建筑劳务公司的关系界定为较弱的劳动关系，保险合同约定中的“各类劳动关系或事实上的劳务关系”是否包括此类情况是不明了的。另外，冉甲与某建筑劳务公司之间的关系应当是典型的法律拟制的劳动关系，所谓的“拟制劳动关系”本质上是一种事实劳动关系。之所以称为“拟制劳动关系”，是因为当前民法学过于拘泥于“劳动关系和劳务关系”的区别，将一些本该属于事实劳动关系的情形（如转包关系和挂靠关系）归类为劳务关系，导致一些本来应由劳动法规范的法律关系推到一般民事关系中处理。^①那么，法律拟制的劳动关系是否属于合同约定中的“各类劳动关系或事实上的劳务关系”？从“各类劳动关系”的文义理解来看，其并未超出文义射程，“各类劳动关系”包含拟制的劳动关系与实定的劳动关系，这一论断也具有相当合理性。

综上，在对保险合同条款进行解释时，需要遵循文义解释、目的解释、违反性判断的方法，当双方对“各种劳动关系或事实上的劳务关系”的理解存在争议时，应结合建筑工程团体意外伤害险的保险目的、格式条款的

^①载《民事法律文件解读》，人民法院出版社2014年版，第7页。

一般义务等对该条款作出通常解释，一般应将实际施工人员纳入被保险人范围。

编写人：重庆市第四中级人民法院 李皓轩

保险人提示说明义务范围不应局限于免责条款

— 汪某诉某人寿保险公司北京分公司意外伤害保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终1779号民事判决书

2. 案由：意外伤害保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):汪某

被告(上诉人):某人寿保险公司北京分公司

【基本案情】

2018年9月10日，汪某通过电话途径投保了某生命综合交通意外伤害保险。《某生命综合交通意外伤害保险(2013版)条款》第二章第五条“保障项目”就私家车人身意外保障事项，即被保险人以乘客身份乘坐或为驾驶员驾驶私家车时遭受意外伤害事故的情形进行了约定。第六条“保险责任”脚注就私家车人身意外保障中的私家车作出了释义，私家车指私人生活用车，即个人或家庭所有并用于非经营的小型、微型载客汽车，应同时具备以下三个条件：

(1) 车辆所有权为个人或家庭所有，以任何法人、其他组织名义购买的车辆均不在本范围内；(2) 车辆用途为无盈利的、非经营的、方便日常生活的代步工

具；(3)车型仅限于《机动车驾驶证申领和使用规定》附件一《准驾车型及代号》中“准驾车型”为“小型汽车”代号为“C1”中的“小型、微型载客汽车”。

保险期间，汪某驾驶摩托车失误，撞到路边水泥柱导致伤残，经鉴定其伤残程度属于五级。2021年11月11日，汪某向某人寿保险公司北京分公司提交人身保险理赔申请单一份，就其在上述事故中遭受的意外伤害申请理赔。某人寿保险公司北京分公司认为本次意外事故中所驾驶的普通二轮摩托车不属于保险条款约定的私家车，不同意理赔。

【案件焦点】

针对“二轮摩托车不属于案涉保险合同约定的私家车范畴，不属于保险范围”，保险人应否履行提示说明义务。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：本案中，诉争保险合同系采用格式条款订立，某人寿保险公司北京分公司作为格式条款的提供方，其提交的条款文本对有关“私家车”释义条款的内容并未采取较大字号、特殊字体、加黑加粗等方式使投保人能够轻松识别；在委托第三方通过电话方式与汪某订立合同的过程中，第三方销售人员亦未向汪某提供格式条款并对条款中有关“私家车”的概念及登记权属、车辆用途、车辆型号限制等可能影响投保人合同目的实现的重要事项向其进行说明；在合同订立后，某人寿保险公司北京分公司亦未及时向汪某送达保险单、保险条款等保险凭证并进一步对格式条款进行说明，确保汪某理解和接受保险责任的内涵与外延。从上述情形看，某人寿保险公司北京分公司就争议“私家车”释义条款显然未妥善履行提示和说明义务。根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款的规定，对于与对方有重大利害关系的格式条款，保险人未履行提示和说明义务的，投保人作为合同相对方，可以主张该条款不成为合同内容。保险人通过脚注对“私家车”的概念进行解释，作为确定保险权利义务的重要依据，直接关系到保险人合同义务的承

担及投保人合同目的的实现，与投保人及被保险人均有重大利害关系。现某人寿保险公司北京分公司作为格式条款的提供人，未就该条款向汪某履行提示和说明义务，汪某关于该条款不成为合同内容的相应诉讼主张，于法有据。

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条，《中华人民共和国保险法》第十三条、第十四条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

某人寿保险公司北京分公司于判决生效之日起十日内给付汪某私家车意外伤残保险金180000元。

某人寿保险公司北京分公司不服一审判决，提出上诉。

北京金融法院经审理认为：关于提示和说明义务的履行问题，根据《中华人民共和国保险法》第十七条的规定：订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。《银行保险机构消费者权益保护管理办法》第二十一条规定：“银行保险机构应当保障消费者的知情权，使用通俗易懂的语言和有利于消费者接收、理解的方式进行产品和服务信息披露。对产品和服务信息的专业术语进行解释说明，及时、真实、准确揭示风险。”《人身保险产品信息披露管理办法》第十三条规定：“订立保险合同，采用保险公司提供的格式条款的，保险公司向投保人提供的投保单应当附格式条款及条款查询方式，保险公司应当通过适当方式向投保人说明保险合同的内容，并重点提示格式条款中与投保人有重大利害关系的条款。”本案中，汪某通过电话途径投保某生命综合交通意外伤害保险，从保险名称本身看，综合交通意外伤害保险应涵盖交通意外伤害，应包括摩托车作为交通工具的情况。根据上述《银行保险机构消费者权益保护管理办法》第二十一条与《人身保险产品信息披露管理办法》第十三条的规

定，某人寿保险公司北京分公司应当保障消费者的知情权，将保险合同的内容告知汪某。同时，某人寿保险公司北京分公司作为格式条款的提供方，有义务对合同中的格式条款进行具体说明。但在委托第三方通过电话方式与汪某订立合同的过程中，第三方销售人员亦未向汪某提供格式条款并对条款中有关“私家车”的概念及登记权属、车辆用途、车辆型号限制等可能影响投保人合同目的实现的重要事项向其进行说明。某人寿保险公司北京分公司在二审期间提交的邮寄证据并未显示相关送达地址系汪某所预留，亦未提供证据证明汪某本人签收了相关邮件。故一审法院依法认定某人寿保险公司北京分公司就争议“私家车”释义条款显然未妥善履行说明义务，并无不当，法院予以支持。根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款的规定，对于与对方有重大利害关系的格式条款，保险人未履行提示和说明义务的，投保人作为合同相对方，可以主张该条款不成为合同内容。本案中，“私家车”的范畴直接关系到保险人合同义务的承担及投保人合同目的的实现，与投保人及被保险人均有重大利害关系。现某人寿保险公司北京分公司作为格式条款的提供方，未就该条款向汪某履行提示和说明义务，汪某关于该条款不成为合同内容的相应诉讼主张，于法有据。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

保险合同是典型的格式条款合同，为了保护合同相对人的合法利益，促进保险市场健康平稳发展，《中华人民共和国保险法》第十七条规定了保险人对格式条款的提示说明义务。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条对格式条款进一步规制，规定格式条款提供方履行主动提示和被动说明义务的条款范围是“免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款”，借鉴了《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条第一款的规定，《中华人民共和国消费者权益保护法》是特别法，体现了对消费者即相对弱势群体的保护。

实践中,产生争议的核心问题经常会演变为:如何确定“与对方有重大利害关系的条款”范围。《中华人民共和国民法典》第四百七十条规定了合同一般包括的条款,一般认为,该条列举的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款均属于与对方有重大利害关系的条款。具体到保险合同而言,保险金额、保险期间、保险事故通知、保险金的申请和支付、保险责任与解除合同的约定等,都可能成为“与对方有重大利害关系的条款”。

当然,若一味强调保险人的提示说明义务,无限扩大解释“与对方有重大利害关系的条款”,将会对保险人提出过高的要求,不能很好地均衡保险人和投保人之间的利益。这将会导致保险人的败诉风险升高。保险人出于营利目的,加之以保险人承担责任为目标的裁判导向,保险人则趋于不履行义务而选择承担败诉的代价,较高的义务要求并不会促使其积极地履行义务,反而会使其规避该义务,提示与说明义务的履行不免流于形式。所以平衡好保险人与投保人之间的利益、找到平衡点至关重要。

从理论分析角度看,维尔伯格的动态系统论^①可以综合平衡各方利益,协调好保险人与投保人之间的权利、义务和利益,保证保险行业能正常运行。根据动态系统论的理念指导,法律制度构建的相关决定因素应在明确具体的价值判断基础之上确定,裁判者的判断也应在考量各个因素权重及其相互作用的基础上作出。动态系统论作为一种方法论,讲究的是以多元理念、结合数个因子,对法律制度的目的和价值加以阐释,从而得出最为妥当的问题解决方案。

在保险人提示说明义务履行过程中,可根据案情分解为多个要素。各个要素并非孤立存在,而是存在交互性与互补性,对一方利益的过度保护会更多地限制他方的行为自由。因此,需要对订立保险合同条款的生效基础进行分析并

^①维尔伯格在比较法的基础上提出了动态系统论的思想,其基本观点是:调整特定领域法律关系的法律规范包含诸多构成因素,但在具体的法律关系中,相应规范所需因素的数量和强度有所不同。参见王利明:《民法典人格权编中动态系统论的采纳与运用》,载《法学家》2020年第4期。

完善相关规则，以恢复缔约各方的利益平衡，体现法律对公平价值的维护。相较于立法上对影响利益分配各相关因素的列举，强调司法过程中裁判者对各种冲突利益的动态平衡才是动态系统论真正的精髓。因此在个案裁判过程中，要具体分析特定保险条款对各方当事人的影响、保险合同双方的信息差、保险条款的专业程度等多元要素，综合判断该条款是否足以影响投保人作出决策、投保人实现投保目的，进而判断该条款是否与投保人有重大利害关系。

从各国(地区)立法看，保险人的说明范围并没有仅限于格式条款内容甚至至于免责条款，对于保险产品的其他重要事项，特别是对于合同缔结有重要影响的事项，一般都要求进行披露或说明。日本法上对保险人说明义务方面的规制皆采用“重要事项”标准，这从《消费者契约法》《金融商品销售法》及《保险业法》中可见一斑。何为重要事项？日本《消费者契约法》第4条第4项将其定义为“影响一般消费者做出是否缔约的决定”的事项。《保险业法》第100条第2项将其定义为“与业务有关的重要事项”。①《欧洲保险合同法原则(PEICL)》第2:201条规定，保险人应以书面方式向投保人提供交易的重要信息，包括合同的一般交易条件，合同提供的保障、解除权等，范围远不止于免除保险人责任条款。②《德国保险合同法》规定保险人的信息提供义务的范围包括：保险合同的细节信息，特别是有关保险人、保险合同的基本条款以及投保人的解除权等；人身保险的相关信息，特别是被保险人可以期待的利益，上述利益的确定和计算模型，获取保险的相关成本以及其他费用；健康保险的相关信息，特别是有关保费的支付形式以及获取和分散成本等。③

《中华人民共和国保险法》规定了保险人对免除其责任的条款予以“明确说明”的义务，这显然体现了免责条款对投保人或被保险人缔约判断的重要性。但仅以“免除保险人责任”作为履行明确说明义务的范围划分标准，会忽

①于海纯、吴民许：《日本法上保险人说明义务制度及其启示》，载《保险研究》2009年第8期。

②钱思雯：《保险人说明义务之解构与体系化回归》，载《保险研究》2017年第9期。

③于海纯、吴民许：《日本法上保险人说明义务制度及其启示》，载《保险研究》2009

年第8期。

略一些对保险人或投保人利益有实质性影响的事项，例如现金价值条款、赔付比例条款等。如本案中由于投保人常用交通工具为二轮摩托车，对私家车的解释、内涵等内容，直接影响投保人是否购买案涉保险产品。对“私家车”概念的解释条款虽不属于免责条款，但属于与投保人“有重大利害关系的条款”，故保险公司应对其进行提示说明。

金融审判应当站稳人民立场，以保护金融消费者和中小投资者合法权益为己任，让人民群众能够公平享受金融服务，切实守护好人民群众的“钱袋子”。如此才能实现实质公平，以及真正的平等保护。

编写人：北京金融法院 张琳琳 林文彪

互联网保险人提示与明确说明义务的司法认定 逻辑及医疗费用保险中损失补偿原则的适用判断标准

—— 曾某诉某财产保险股份有限公司深圳分公司保险案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省惠州市惠东县人民法院(2023)粤1323民初7846号民事判决书

2. 案由：保险纠纷

3. 当事人

原告：曾某

被告：某财产保险股份有限公司深圳分公司

【基本案情】

经案外人深圳市某公司申请，某财产保险股份有限公司为其开通了网上自

助服务系统，投保人可通过该系统操作自助投保。投保操作界面在不同步骤中以黑色加粗字体、设置橙色字体超链接格式、弹窗等形式就保险条款、特别约定及保险人免除责任条款等内容向投保人进行提示和说明。

2023年2月11日，案外人深圳市某公司（投保人）在被告某财产保险股份有限公司深圳分公司（保险人）处签订电子保单，为原告曾某（被保险人）购买了团体意外险，保险期间为2023年2月7日0时至7月8日24时，险种为：附加意外伤害团体医疗保险（P0512），保额为每份50000元；附加意外伤害住院现金补贴团体医疗保险（P0610），保额为100元。其中，《附加意外伤害团体医疗保险条款》第四条第三款以黑色加粗字体约定：“本公司在本附加合同保险责任范围内给付保险金，但若被保险人已从其他途径（包括但不限于基本医疗保险、公费医疗、工作单位、侵权人或侵权责任承担方、本公司在内的任何保险机构）获得补偿，则对于与当地基本医疗保险支付范围相符的合理医疗费用，本公司在扣除其他途径已获得的补偿后，对于剩余部分费用根据本附加合同约定在该被保险人的保险金额的限额内按照约定的免赔额和给付比例给付意外医疗保险金。”

2023年5月19日，原告曾某驾驶普通摩托车经过惠东县某路口时，与案外人沈某驾驶的小型客车发生碰撞，事故造成曾某受伤。经公安局交通警察大队做出的交通事故责任认定显示，案外人沈某负事故的全部责任，曾某无责任。事故发生后，被告某财产保险股份有限公司深圳分公司赔付原告曾某意外医疗责任险3171.46元、意外住院现金补贴责任险600元，共计赔付3771.46元。原告曾某称，事故医疗费已全部由肇事方及第三方赔偿完毕，自己未承担医疗费款项。

【案件焦点】

1.某财产保险股份有限公司深圳分公司是否就保险合同的免责条款尽到合理的提示说明义务；2.某财产保险股份有限公司深圳分公司是否须向原告曾某 承担保险责任。

